

소프트웨어 베타 테스트 및 기밀유지 계약서

본 소프트웨어 베타 테스트 및 기밀유지 계약(이하 "본 계약")은 [202X년 X월 X일] (이하 "효력발생일")에 [대한민국 법률에 따라 설립되고 존속하며 [주소]에 주사무소를 둔] 주식회사 [개발사명] (이하 "개발사")와 [대한민국 법률에 따라 설립되고 존속하며 [주소]에 주사무소를 둔 또는 거주자인][테스터명] (이하 "테스터") 간에 체결된다.

"개발사"와 "테스터"는 상호 합의 하에 다음과 같이 계약을 체결한다.

서문 (Recitals)

A. "개발사"는 소프트웨어에 대한 간략한 설명, 예: "인공지능 기반 데이터 분석 플랫폼"을 개발 및 소유하고 있으며, 본건 시스템의 정식 상용 버전 출시 전에 특정 기능 및 성능을 시험하기 위한 비공개 시험판(이하 "시험판 소프트웨어")을 개발 완료하였다.

B. "개발사"는 "테스터"가 "시험판 소프트웨어"를 테스트하고 평가하기에 적합한 기술, 환경 및 인력을 보유하고 있음을 전제로, "테스터"에게 "시험판 소프트웨어"에 대한 제한적인 접근 및 사용권을 부여하고자 한다.

C. "테스터"는 본 계약의 조건에 따라 "시험판 소프트웨어"를 비공개적으로 테스트하고, 그 과정에서 발생하는 "피드백"을 "개발사"에 제공하며, 취득하는 일체의 "기밀정보"를 보호하는 데 동의한다.

이에 양 당사자는 다음과 같이 합의한다.

제1조 (용어의 정의)

본 계약에서 사용되는 다음 용어들은 각각 아래와 같은 의미를 가진다.

- "시험판 소프트웨어"라 함은 본 계약의 서문 A항 및 [첨부 A] (소프트웨어 명세)에서 명시한 [소프트웨어 명칭, 버전 0.X]을 의미하며, "개발사"가 "테스터"에게 제공하는 오브젝트 코드, (만약 제공되는 경우) 소스 코드, 관련 문서(Documentation), 기술 자료, API 키, 사용자 인터페이스, 디자인 및 "개발사"가 수시로 제공하는 모든 업데이트, 패치, 버그 수정 버전을 포함한다.
- "테스트 기간"이라 함은 제3조에서 명시한 "시험판 소프트웨어"의 테스트가 허용되는 기간을 의미한다.
- "테스트 목적"이라 함은 제4조에서 명시한 바와 같이, "시험판 소프트웨어"의 기능, 성능, 사용자 경험 등을 내부적으로 평가하고, "시험판 소프트웨어"의 문제점, 버그, 개선 제안 등을 식별하여 "개발사"에 제공할 목적을 의미한다.
- "기밀정보"라 함은 제5조에서 상세히 정의된 바와 같이, "개발사"가 공유하는 일체의

비공개 정보 및 "시험판 소프트웨어"와 관련된 모든 정보를 의미한다.

5. "피드백(Feedback)"이라 함은 "테스터" 또는 "테스터"의 임직원, 대리인(이하 총칭하여 "테스터 측")이 "시험판 소프트웨어"의 사용, 테스트, 평가 과정에서 "개발사"에 제공하는 모든 제안, 아이디어, 개선사항, 버그 리포트, 테스트 결과, 성능 벤치마크 데이터, 의견, 노하우, 기술 및 관련 지식 일체를 의미하며, 그 형태(구두, 서면, 전자적)를 불문한다.
6. "테스트 환경"이라 함은 "테스터"의 통제 하에 있으며, "시험판 소프트웨어"를 설치하고 "테스트 목적"을 수행하기 위해 사용되는 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 시스템을 의미하며, 이는 반드시 "테스터"의 실제 운영 환경(Production Environment)과 물리적 또는 논리적으로 분리된 비운영(Non-Production) 환경이어야 한다.
7. "가상 데이터(Dummy Data)"라 함은 어떠한 개인 식별 정보나 실제 운영 데이터를 포함하지 않으며, 오직 "테스트 목적"을 위해 생성되거나 사용되는 비민감성 데이터를 의미한다.
8. "파생 데이터(Derived Data)"라 함은 "개발사"가 "테스터"의 "시험판 소프트웨어" 사용 패턴, 로그 파일, 성능 기록 등을 수집하고 분석하여 생성한 집계 데이터, 익명화된 통계 데이터 등 원시 데이터를 식별할 수 없는 2차 데이터를 의미한다.

제2조 (시험판 소프트웨어 라이선스)

1. (제한적 라이선스 허여) "개발사"는 "테스터"에게 "테스트 기간" 동안, 오직 "테스트 목적"을 위해서만 "시험판 소프트웨어"를 "테스트 환경"에 설치하고 사용할 수 있는 비독점적, 비양도성, 서브라이선스 불가능, 무상, 취소 가능한 라이선스를 허여한다.
2. (사용권의 제한) "테스터"는 어떠한 경우에도 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 되며, 제3자가 다음 각 호의 행위를 하도록 허용해서는 아니 된다. 가. "시험판 소프트웨어"를 "테스트 목적" 외의 용도, 특히 일체의 상업적 용도, 실제 고객 대상 서비스 제공 용도, 또는 실제 운영 데이터(Live or production data) 처리 용도로 사용하는 행위 나. "시험판 소프트웨어"를 복제(테스트 목적의 설치 및 백업 1부 생성 제외), 수정, 각색, 번역, 리버스 엔지니어링, 디컴파일, 디스어셈블하거나 소스 코드를 추출하려는 일체의 행위 다. "시험판 소프트웨어" 또는 그 사용권을 제3자에게 판매, 서브라이선스, 배포, 대여, 임대, 담보 제공하는 행위 라. "시험판 소프트웨어"에 표시된 저작권, 상표권 또는 기타 소유권 고지를 제거하거나 변경, 훼손하는 행위 마. "시험판 소프트웨어"를 사용하여 "개발사"의 경쟁 제품이나 서비스를 개발하거나, "시험판 소프트웨어"의 성능 벤치마크 결과를 "개발사"의 사전 서면 동의 없이 외부에 공개하는 행위 바. "시험판 소프트웨어"의 보안 기능을 우회하거나 무력화하려는 시도

3. (소유권) "개발사"는 "시험판 소프트웨어" 및 그와 관련된 모든 문서, "파생 데이터"에 대한 모든 권리, 소유권, 지식재산권(저작권, 특허권, 상표권, 영업비밀 포함)을 독점적으로 보유한다. 본 계약에서 "테스터"에게 명시적으로 허여된 제한적 라이선스 외에 어떠한 권리나 라이선스도 "테스터"에게 부여되지 않는다.

제3조 (테스트 기간 및 테스터의 의무)

1. (테스트 기간) "테스트 기간"은 [202X년 X월 X일]부터 [202X년 X월 X일]까지(이하 "베타 테스트 기간")로 한다.
2. (개발사에 의한 조기 종료) 제1항에도 불구하고, "개발사"는 자사의 단독 재량으로, "테스터"에 대한 이메일 통지로서 언제든지 "테스트 기간" 및 본 계약을 어떠한 사유로든 조기 종료시킬 수 있다. "테스터"가 본 계약의 중대한 조항을 위반한 경우, "개발사"는 통지 즉시 본 계약을 해지할 수 있다.
3. (유료 전환 및 자동 결제) "테스터"는 "테스트 기간" 종료 시 또는 "시험판 소프트웨어"의 상용 버전 출시 시, "테스터"의 계정이 "개발사"의 유료 상용 서비스로 자동 전환될 수 있음에 동의한다. "테스터"는 본 계약 체결 시 유효한 결제 정보(신용카드 정보 등)를 "개발사"에 제공해야 하며, 유료 전환 시 "개발사"는 "테스터"에게 별도 고지 없이 등록된 결제 정보로 서비스 이용 요금을 청구할 수 있다. 본 계약에 따라 "개발사"에 지급된 모든 요금은 어떠한 경우에도 환불되지 아니한다.
4. (테스터의 자격) "테스터"는 다음 각 호를 진술하고 보증한다. 가. "테스터"는 "시험판 소프트웨어"를 테스트하기에 적합한 "테스트 환경" 및 기술 인력을 보유하고 있다. 나. "테스터" 및 테스트 수행에 참여하는 "테스터 측" 인력은 "개발사"의 직접적인 경쟁사(경쟁사의 정의는 "개발사"의 합리적인 판단에 따름)에 소속되어 있거나 고용되어 있지 않다.
5. (테스트 수행 의무) "테스터"는 "테스트 기간" 동안 다음 각 호의 의무를 성실히 이행하여야 한다. 가. "테스트 기간" 중 최소 [주 10시간] 이상 "시험판 소프트웨어"를 활발하게(actively) 사용하고, [첨부 A]에 명시된 핵심 기능들을 테스트한다. 나. "시험판 소프트웨어"의 사용 중 발견되는 모든 버그, 오류, 비정상 작동, 성능 저하 현상 및 개선 제안("피드백")을 발견 즉시, 늦어도 1 영업일 이내에 "개발사"가 지정하는 버그 리포팅 시스템(예: JIRA, 이메일)을 통해 상세히 보고한다. 다. "개발사"는 "테스터"에게 "테스트 기간" 중 [주 1회]의 간단한 설문조사 또는 [월 1회]의 전화 인터뷰를 요청할 수 있으며, "테스터"는 이에 합리적인 범위 내에서 성실히 협조한다.

제4조 (테스트 환경 및 데이터 처리)

1. (테스트 목적) "테스터"는 "시험판 소프트웨어"의 기능, 성능, 사용자 경험 등을 내부

적으로 평가하고, "피드백"을 "개발사"에 제공할 목적으로만 "시험판 소프트웨어"를 사용한다.

2. (테스트 환경 제한) "테스터"는 "시험판 소프트웨어"를 반드시 제1조 6항에서 정의한 "테스트 환경"(즉, 비운영 환경)의 테스트 전용 장비에서만 사용해야 한다.
3. (민감 정보 사용 절대 금지) "테스터"는 어떠한 경우에도 "시험판 소프트웨어"를 사용하여 (i) 개인정보(「개인정보 보호법」상 정의된 바에 따름), (ii) 신용정보, 금융정보, 의료정보(ePHI) 등 법적으로 규제되는 데이터(Regulated Data), 또는 (iii) "테스터" 또는 "테스터"의 고객에 관한 실제 민감한 운영 데이터를 처리, 전송, 저장, 입력할 수 없다. "테스터"는 오직 "가상 데이터"만을 사용하여 테스트를 진행해야 한다.
4. (테스트 데이터 수집 및 자동 전송 동의) "테스터"는 "개발사"가 "테스트 목적"의 달성, "시험판 소프트웨어"의 성능 분석 및 개선을 위하여 다음 각 호의 데이터를 수집, 분석 및 사용할 수 있음을 인정하고 이에 동의한다. 가. "테스터"의 "시험판 소프트웨어" 사용 중에 발생하는 로그 파일, 시스템 성능 데이터, 기능 사용 이력, 접속 기록 등 (총칭하여 "사용 데이터") 나. "테스터"가 "시험판 소프트웨어"를 설치한 "테스트 환경"의 사양 정보(예: OS 버전, 하드웨어 사양) 다. "개발사"는 상기 "사용 데이터" 및 "환경 정보"를 "시험판 소프트웨어"에 내장된 기능 또는 별도의 에이전트를 통해 "개발사"의 시스템으로 자동으로 전송받을 수 있다.
5. (데이터의 국외 이전 포괄적 동의) "개발사"는 제4항에 따라 수집된 데이터(사용 데이터, 환경 정보) 및 제7조에 따라 제공된 "피드백"을 분석, 처리, 저장하기 위하여 "개발사"의 본사, 계열사 또는 "개발사"가 이용하는 클라우드 서비스 제공자(예: Amazon Web Services, Google Cloud)가 위치한 미국, 인도, 아일랜드 및 기타 "개발사"가 사업상 필요에 따라 수시로 지정하는 모든 국가의 서버로 이전할 수 있다. "테스터"는 본 계약의 체결로써 이러한 테스트 관련 데이터의 국외 이전에 대해 명확히 인지하고 이에 대해 취소 불가능하게 포괄적으로 동의한다.
6. (개인정보의 우발적 입력 시 조치) "테스터"가 제3항의 금지 규정에도 불구하고 실수로 "시험판 소프트웨어"에 개인정보 또는 기타 민감 정보를 입력한 경우, "테스터"는 (i) 해당 사실을 인지하는 즉시 "개발사"에 서면으로 통지하고, (ii) 즉시 해당 데이터를 "시험판 소프트웨어"에서 삭제하기 위한 모든 합리적인 조치를 취해야 한다.

제5조 (기밀정보의 정의)

1. (기밀정보의 범위) 본 계약에서 "기밀정보"라 함은 "개발사"가 "테스터"에게 공유하는 모든 정보 및 "테스터"가 본 계약의 이행 과정에서 취득하는 모든 정보를 의미하며, 형태(서면, 구두, 전자적, 시각적)를 불문하고 다음 각 호를 포함한다. 가. "시험판 소프트웨어" 그 자체 (오브젝트 코드, 소스 코드, API, 아키텍처, 설계 사상) 나. "시험

판 소프트웨어"의 존재 사실, 기능, 특징, 사양, 성능, 사용자 인터페이스, 디자인, 스크린샷, 로드맵, 출시 계획 다. "시험판 소프트웨어"의 성능 테스트 결과 (모든 벤치마크 테스트, 안정성, 속도, 오류 발생률 등) 라. "테스터"가 "개발사"에 제공하는 모든 "피드백" (제7조 참조) 마. 본 계약의 조건 및 본 계약의 존재 사실 바. "개발사"가 "테스터"에게 제공하는 모든 기술 자료, 문서, 마케팅 자료, 가격 정책 사. 기타 "개발사"가 구두로 공개 시 "기밀"임을 고지하고 30일 이내 서면으로 그 내용을 확인하거나, 서면(전자파일 포함)으로 공개 시 "기밀(Confidential)", "대외비" 또는 이와 유사한 문구로 지정한 일체의 기술 및 경영 정보

2. (기밀정보의 예외) (본조 제2항의 예외 규정은 제11조 제11항으로 이동함)

제6조 (기밀유지 의무)

1. (기밀유지 및 사용 제한) "테스터"는 "개발사"의 사전 서면 동의 없이 "기밀정보"(특히 제1조 4항에서 정의됨)를 어떠한 제3자에게도 공개, 누설, 배포(인터넷 게시, SNS 언급, 블로그 포스팅, 학회 발표, 언론 인터뷰 포함)할 수 없다. "테스터"는 "기밀정보"를 오직 "테스트 목적"으로만 사용하여야 한다.
2. (선량한 관리자의 주의의무) "테스터"는 "기밀정보"가 외부에 유출되거나 "테스트 목적" 외의 용도로 사용되지 않도록 자신의 동종 정보를 보호하는 수준과 동등하거나 그 이상의 주의 의무를 다하여야 한다.
3. (내부 임직원 관리) "테스터"는 "기밀정보"를 "테스트 목적" 수행에 필수적인 최소한의 내부 임직원("Need-to-know" 원칙)에게만 접근을 허용해야 한다. "테스터"는 해당 임직원에게 본 계약상의 비밀유지 의무와 동일하거나 그 이상의 의무를 부과하는 서면 서약서를 징구해야 하며, 해당 임직원의 본 계약 위반 행위에 대하여 "테스터"가 사용자로서 모든 책임을 진다.
4. (법원 등의 명령에 따른 공개) "테스터"가 법원 또는 정부기관의 적법한 명령이나 법령에 따라 "기밀정보"의 공개를 요구받은 경우, "테스터"는 (i) 법이 허용하는 범위 내에서 즉시 "개발사"에게 해당 사실을 서면 통지하여 "개발사"가 보호 조치(예: 가처분 신청)를 취할 기회를 부여하고, (ii) 공개가 불가피한 경우 요구된 최소한의 범위 내에서만 정보를 공개하며, (iii) 공개된 정보가 비밀로 취급될 수 있도록 가능한 모든 노력을 다하여야 한다.
5. (기밀유지 기간) 본 계약 제5조 및 제6조에 따른 "테스터"의 기밀유지 의무는 본 계약의 "테스트 기간" 중은 물론, 본 계약이 종료(해지 포함)된 날로부터 5년간 유효하게 존속한다. 단, "시험판 소프트웨어"의 소스 코드, "개발사"의 핵심 영업비밀에 해당하는 "기밀정보"에 대해서는 해당 정보가 제11조 제11항에 따라 예외 사유에 해당되기 전까지 영구적으로 존속한다.

제7조 (피드백의 소유권 및 라이선스)

1. (피드백의 독점적 귀속) "테스터"는 "테스트 기간" 중 "개발사"에 "피드백"을 자발적으로 제공할 수 있으며, "테스터"가 "개발사"에 제공하는 모든 "피드백"은 "개발사"의 **유일하고 독점적인 자산(sole and exclusive property)**이 된다.
2. (권리의 양도) "테스터"는 "피드백"과 관련된 모든 권리, 소유권, 이권(전 세계 모든 특허권, 저작권, 상표권, 영업비밀 등 지식재산권 및 그에 대한 출원/등록 권리 포함)을 본 계약 체결과 동시에 "개발사"에 취소 불가능하게 양도하며(irrevocably transfers and assigns), "개발사"는 "테스터"에 대한 어떠한 보상이나 대가 지급 없이 "피드백"을 자유롭게 사용, 수정, 복제, 배포, 공개, 서브라이선스, 상업화, 파생 저작물 작성 등 일체의 방식으로 이용할 수 있다.
3. (홍보 자료 활용 및 인격권 등의 불행사 동의) 양도된 "피드백"에 더하여, "테스터"(및 "테스터 측" 인력)는 "개발사"가 마케팅 및 홍보 목적으로 "테스터"의 상호, 상표, 로고, 성명, 초상 및 "테스터"가 제공한 "피드백" 내용(이하 총칭하여 "홍보 자료")을 "개발사"의 웹사이트, 보도자료, 투자 제안서 등 일체의 자료에 사용할 수 있는 영구적이고, 전 세계적이며, 무상이고, 취소 불가능한 라이선스를 "개발사"에 부여한다. "테스터"는 "피드백" 및 "홍보 자료"와 관련한 일체의 저작인격권(공표권, 성명표시권, 동일성유지권) 및 초상권을 "개발사" 또는 "개발사"가 지정한 제3자에 대하여 행사하지 아니한다.
4. (권리 확보 협력) "테스터"는 "개발사"가 "피드백"에 대한 권리를 확보, 등록, 방어하고 행사하는 데 필요한 모든 서류의 작성, 서명 및 집행에 "개발사"의 비용으로 합리적인 수준에서 협력하여야 한다.
5. (기존 저작물 라이선스 부여) 만약 "테스터"가 제공한 "피드백"에 "테스터"가 본 계약 체결 이전에 이미 권리를 보유하고 있던 기존 저작물(Pre-existing IP)이 포함된 경우, "테스터"는 해당 기존 저작물에 대해 "개발사"가 "피드백"을 이용하는 데 필요한 범위 내에서(특히, "시험판 소프트웨어" 또는 "개발사"의 상용 제품에 통합하여 이용하는 것을 포함) 영구적이고, 취소 불가능하며, 전 세계적이고, 무상이며, 서브라이선스가 가능한 비독점적 라이선스를 "개발사"에 부여한다.

제8조 (보증의 부재, 면책 및 책임 제한)

1. (AS-IS 제공) "시험판 소프트웨어"는 테스트 목적으로 "있는 그대로(AS-IS)" 및 "이용 가능한 상태(AS-AVAILABLE)"로 제공된다. "개발사"는 "시험판 소프트웨어"의 상품성, 특정 목적 적합성, 비침해성, 또는 "시험판 소프트웨어"가 "테스터"의 요구사항을 충족시킨다거나, 오류가 없다는(Error-Free) 것, 또는 중단 없이 작동한다는(Uninterrupted) 어떠한 명시적 또는 묵시적 보증도 제공하지 않는다.

2. (데이터 손실 위험 고지) "테스터"는 "시험판 소프트웨어"가 정식 출시 버전이 아니며, 사용에 문제가 있거나 오류, 데이터 손실, 시스템 충돌, 보안 취약점 등을 야기할 수 있음을 명확히 인정한다. "테스터"는 "시험판 소프트웨어"의 사용으로 인해 발생하는 모든 위험과 데이터 손실에 대해 전적으로 책임을 지며, "개발사"는 이에 대해 어떠한 책임도 지지 않는다. "테스터"는 중요한 데이터를 "테스트 환경"에 보관하기 전에 항상 백업할 책임이 있다.
3. (면책) "개발사"는 "테스터"의 "시험판 소프트웨어" 사용(또는 사용 불능)으로 인해 발생하는 어떠한 직접 손해는 물론, 간접 손해, 특별 손해, 부수적 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해(영업 중단, 이익 손실, 데이터 손실, 시스템 장애, 영업권 손실, 교체 비용 포함)에 대해서도, "개발사"가 그러한 손해 발생 가능성을 사전에 고지받았는지 여부를 불문하고, 법률이 허용하는 최대 한도 내에서 책임을 지지 않는다.
4. (책임의 상한) 제3항의 면책 규정에도 불구하고, 만약 "개발사"가 "테스터"에 대하여 법원 판결 등에 따라 손해배상책임을 부담하게 되는 경우, 본 계약과 관련하여 발생하는 "개발사"의 **총 책임 한도(Liability Cap)**는 어떠한 경우에도 미화 100달러 (\$100 USD) 또는 "테스터"가 본 계약 하에 "개발사"에 지급한 금액(본 계약은 무상이므로 \$0) 중 큰 금액을 초과할 수 없다.
5. (테스터의 면책 의무) "테스터"는 "테스터 측"이 다음 각 호의 행위를 하거나 그로 인해 발생하는 모든 제3자("테스터"의 고객, 개인정보 주체, 규제 당국 포함)의 청구, 소송, 손실, 손해, 책임, 비용 및 경비(합리적인 변호사 비용 포함)로부터 "개발사" 및 "개발사"의 임직원, 이사, 계열사, 대리인을 방어하고, 면책하며, 피해가 없도록 하여야 한다. 가. 본 계약상의 의무(특히, 제2조 "사용권의 제한", 제4조 "데이터 처리", 제6조 "기밀유지 의무")를 위반한 경우 나. "테스터"가 제4조 제3항을 위반하여 개인정보 또는 민감 정보를 "시험판 소프트웨어"에 입력, 처리함으로써 발생한 개인정보 유출 사고 또는 관련 법령 위반 다. "시험판 소프트웨어"의 사용과 관련한 "테스터 측"의 고의 또는 중과실

제9조 (계약의 종료 및 종료 시 의무)

1. (계약의 종료 사유) 본 계약은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하는 즉시 자동으로 종료된다. 가. 제3조 제1항의 "테스트 기간"이 만료되는 경우 나. "개발사"가 "시험판 소프트웨어"의 상용 버전(Commercial Release)을 공식 출시하는 경우 다. "개발사"가 제3조 제2항에 따라 본 계약을 조기 종료하는 경우 라. "테스터"가 제2항에 따른 종료 통지를 하는 경우
2. (테스터에 의한 종료) "테스터"는 "테스트 기간" 중 언제든지 "개발사"에 서면 통지함으로써 "베타 테스트" 참여를 중단하고 본 계약을 종료시킬 수 있다.

3. (종료 시 의무) "테스터"는 본 계약 종료일 또는 "개발사"의 요청일로부터 5 영업일 이내에, "테스터"가 점유 또는 통제하는 모든 장치(서버, PC, 모바일 기기, 백업 미디어 등)에서 "시험판 소프트웨어" 및 그로부터 파생된 모든 "기밀정보"(테스트 결과, 벤치마크 자료 포함)를 영구적으로 삭제 및 파기하여야 한다.
4. (파기 확인서 제출) "테스터"는 "개발사"의 요청 시, 제3항의 삭제 및 파기 의무를 완료하였음을 증명하는 **[소프트웨어 및 기밀정보 파기 확인서]**를 "테스터"의 정당한 대표자가 서명하여 서면으로 제출하여야 한다.

제10조(준거법 및 분쟁 해결)

1. (준거법) 본 계약의 성립, 해석, 이행 및 분쟁과 관련된 모든 사항은 대한민국 법률에 따라 규율되고 해석된다.
2. (분쟁 해결) 본 계약과 관련하여 또는 본 계약의 위반으로 인하여 당사자 간에 발생하는 모든 분쟁, 논쟁 또는 의견 불일치는 먼저 양 당사자 간의 성실한 협의를 통해 해결하도록 노력한다.
3. (관할 법원) 제2항의 협의에 의하여 분쟁이 30일 이내에 원만히 해결되지 아니하는 경우, 해당 분쟁은 서울중앙지방법원을 제1심의 전속적 합의 관할 법원으로 하여 소송을 통해 해결한다.
4. (집단소송의 포기) 본 계약과 관련하여 발생하는 모든 분쟁, 청구 또는 논쟁은 개별적인 기반으로 해결되어야 한다. "테스터"는 어떠한 경우에도 "개발사"를 상대로 집단소송(Class Action), 집단 중재, 또는 기타 대표 소송의 당사자 또는 구성원으로서 청구를 제기할 수 없다.
5. (청구 기간의 제한) "테스터"는 어떠한 경우에도 분쟁의 원인이 되는 행위, 사건 또는 사실이 발생한 날로부터 1년이 경과한 후에는 본 계약과 관련된 어떠한 청구도 "개발사"를 상대로 제기할 수 없으며, "테스터"는 해당 청구 원인을 인지하였는지 여부와 관계없이 이 기간이 도과하면 해당 청구권이 영구히 소멸됨에 동의한다.

제11조 (일반 조항 (Boilerplate))

1. (완전 합의) 본 계약은 "개발사"와 "테스터" 간의 "베타 테스트" 및 기밀유지에 관한 완전하고 유일한 합의를 구성하며, 본 계약의 효력발생일 이전에 양 당사자 간에 있었던 모든 구두 또는 서면의 합의, 의사표시, 양해에 우선한다.
2. (계약의 수정 및 일방 변경) 본 계약의 어떠한 조항도 "개발사"의 단독 재량에 따라 수시로 수정되거나 변경될 수 있다. "개발사"는 이러한 변경 사항을 효력 발생 최소 7일 전에 "테스터"의 이메일 주소로 통지하거나 "개발사"의 서비스 웹사이트에 공지

한다. "테스터"가 변경 고지일로부터 7일 이내에 "개발사"에 서면으로 명시적인 이의를 제기하지 아니하고 "시험판 소프트웨어"를 계속 사용하는 경우, 해당 변경 사항에 대해 최종적이고 취소 불가능하게 동의한 것으로 간주된다. "테스터"가 변경 사항에 동의하지 않는 유일한 구제 수단은 본 계약을 즉시 종료하는 것(제9조 제2항)뿐이다.

3. (양도 금지) "테스터"는 "개발사"의 명시적인 사전 서면 동의 없이는 본 계약상의 권리, 의무 또는 지위의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도, 이전, 위임, 담보 제공할 수 없다. "개발사"는 "테스터"의 동의 없이 본 계약상의 권리(특히, 제7조의 "피드백" 관련 권리)를 계열사 또는 합병/영업양수도에 따른 승계 법인에게 자유롭게 양도할 수 있다.
4. (분리 가능성) 본 계약의 어느 조항이 관할 법원에 의해 무효, 불법 또는 집행 불가능하다고 판정되는 경우에도, 해당 조항은 본 계약의 목적을 달성할 수 있는 범위 내에서 유효하게 수정된 것으로 간주되며, 나머지 조항의 유효성, 적법성, 집행 가능성에는 영향을 미치지 아니한다.
5. (권리 불포기) 어느 당사자가 본 계약상의 권리나 구제 수단을 행사하지 않거나 행사를 지연하더라도, 이를 해당 권리나 구제 수단의 포기(Waiver)로 간주되지 않으며, 일회성 또는 부분적인 권리 행사가 다른 또는 향후의 권리 행사를 제한하지 않는다.
6. (통지) 본 계약에서 요구되는 모든 통지, 요청, 동의 및 기타 의사표시는 서면(전자우편 포함)으로 작성되어 아래의 주소 또는 당사자가 수시로 서면으로 지정하는 주소로 전달되어야 한다. 통지는 (i) 인편 전달 시, (ii) 등기우편 발송 후 3 영업일 경과 시, (iii) 이메일 발송 시 수신 확인을 받았거나 발송 다음 영업일에 도달한 것으로 간주된다. "개발사" 측 통지처: [담당자명, 부서, 이메일 주소, 주소] "테스터" 측 통지처: [담당자명, 부서, 이메일 주소, 주소]
7. (불가항력) 어느 당사자도 화재, 홍수, 지진, 전쟁, 테러, 정부 규제, 전염병 등 자신의 합리적인 통제를 벗어난 사유(Force Majeure)로 인하여 본 계약상의 의무 이행(금전 지급 의무 제외)이 지체되거나 불가능하게 된 경우, 해당 기간 동안 그로 인한 책임을 지지 않는다.
8. (당사자 관계) "테스터"는 "개발사"와 독립적인 계약 관계(Independent Contractor)에 있으며, 본 계약의 어떠한 조항도 당사자 간의 파트너십, 합작 투자(Joint Venture), 대리인, 고용 또는 프랜차이즈 관계를 설정하는 것으로 해석되지 않는다.
9. (존속 조항) 본 계약이 종료되거나 만료되더라도, 그 성질상 존속이 요구되는 조항, 특히 제1조(용어의 정의), 제2조 제3항(소유권), 제5조(기밀정보), 제6조(기밀유지 의무), 제7조(피드백 소유권), 제8조(보증 부재 및 책임 제한), 제9조 제3항 및 제4항(종료 시 의무), 제10조(준거법), 제11조(일반 조항)의 효력은 본 계약 종료 후에도 명시

된 기간 동안 또는 영구적으로 유효하게 존속한다.

10. (서명 및 보관) 본 계약의 성립을 증명하기 위해 본 계약서 2부를 작성하거나 전자서명 방식으로 체결하여 각 당사자가 기명날인(또는 서명)한 후 각 1부씩 보관한다.

11. (기밀정보의 예외) 제1항에도 불구하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보는 "기밀정보"에 포함되지 아니한다. 단, "테스터"는 해당 사실을 서면 증거로 입증하여야 한다. 가. "개발사"로부터 제공받기 이전에 "테스터"가 이미 적법하게 보유하고 있었던 정보 나. "테스터"의 본 계약 위반 없이, "테스터"의 과실이나 행위와 무관하게 이미 공지(Public Domain)가 되었거나 공지가 되는 정보 다. "테스터"가 "개발사"의 "기밀정보"를 참조하지 않고 독자적으로 개발한 정보 라. "테스터"가 비밀유지 의무 없이 제3자로부터 적법하게 수령한 정보 마. "개발사"가 비밀이 아님을 서면으로 확인하거나 공개를 승인한 정보

(이하 서명란)

개발사: 주식회사 [개발사명] 대표이사 [성명] (인) 테스터: [회사명 또는 개인 성명] 대표이사 (또는 본인) [성명] (인)